

0001660-28.2018.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual o sentenciado Matheus Ferreira dos Santos foi condenado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado em 17 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001660-28.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001660-28.2018.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual o sentenciado Matheus Ferreira dos Santos foi condenado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado em 17 de março de 2020 (página 313).

O réu na data dos fatos era menor de 21 anos, portanto o prazo prescricional é reduzido pela metade. Considerando a data do trânsito em julgado e o tempo decorrido, superior a dois anos, sem que o sentenciado tenha sido preso para iniciar o cumprimento da pena, patente que seja considerado a perda do Estado de executar a reprimenda imposta.

De acordo com o artigo 61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do

processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá de imediato declará-la, porque em matéria criminal, "é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes".

Não havendo mais a possibilidade de aplicação da sanção penal, ausente o binômio interesse-utilidade do provimento jurisdicional.

Em face do exposto, julgo extinta a punibilidade de MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c artigo 110 e §1º, e artigo 115, do Código Penal.

Não obstante a perda de validade do mandado de prisão de fls. 348/349, expeça contramandado de prisão com urgência, encaminhando à Delegacia de Polícia e ao IIRGD.

P.I.C.

Expeçam-se os ofícios de praxe.

Após as cautelas necessárias, ao arquivo.

Santana de Parnaíba, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA